

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7246/2538

นาง คำแปล ผา ทอง
นาย เมธา เอื้ออภิญญกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113 เดิม, มาตรา 150, มาตรา 219 วรรคหนึ่ง, มาตรา 372 วรรคหนึ่ง, มาตรา 406 วรรคหนึ่ง, มาตรา 419, มาตรา 1600
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 63

การชำระหนี้ของจำเลยตามสัญญาตกเป็นพันธียเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษจำเลยหรือนาย ป. ไม่ได้ ทำให้จำเลยเป็นอันหลุดพ้นจากการต้องชำระหนี้ของจำเลยที่จะต้องให้นาย ป.ได้รับสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้ตามสัญญาที่ทำไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 219 วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่จำเลยก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ตอบแทนจากนาย ป. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 372 วรรคหนึ่ง แม้สัญญาโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงมีเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นประโยชน์แก่จำเลยโดยนาย ป. จะทวงถามให้จำเลยโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้ให้นาย ป. ได้หลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2535ก็ตาม แต่เมื่อมีการออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ และรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้สัมปทานทำไม้สิ้นสุดลงก่อนถึงเวลาที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขเริ่มต้น ทำให้การชำระหนี้ของจำเลยซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนเป็นอันพันธียโดยจะโทษจำเลยหรือนาย ป. ไม่ได้ จำเลยก็ไม่อาจถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนไขเริ่มต้นที่ได้กำหนดไว้เดิมนั้นมาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ต่อไป เมื่อนาย ป. ชำระเงิน 8,000,000 บาท อันเป็นการชำระหนี้ของนาย ป. ตามสัญญาให้จำเลยรับไปครบถ้วน

แล้ว นาย ป.จึงมีสิทธิเรียกให้จำเลยคืนเงินจำนวนดังกล่าวได้ เมื่อนาย ป.ตาย สิทธิดังกล่าวเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของนาย ป. จึงเป็นมรดกของนาย ป. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 โจทก์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนาย ป. จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้ สัญญาโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้จะเป็นโมฆะ เพราะวัตถุประสงค์ขัดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มาตรา 63 ก็ต่อเมื่อบทบัญญัติดังกล่าว ห้ามมิให้มีการโอนสัมปทานทำไม้ แต่ปรากฏว่าบทบัญญัติดังกล่าวมิได้ห้ามมิให้ผู้รับสัมปทานโอนสิทธิตามสัมปทานให้แก่ผู้อื่น ทั้งไม่มีบทบัญญัติอื่นในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ บัญญัติห้ามเด็ดขาดเช่นนั้นด้วย สัญญาโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้ จึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์ขัดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ อันจะทำให้สัญญานั้นเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113เดิม (มาตรา 150 ใหม่) นาย ป. ชำระเงินให้แก่จำเลยตามสัญญาโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้เป็นสัญญาที่สมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ตามกฎหมายและเป็นการชำระหนี้โดยมีมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ เงินที่จำเลยได้รับจึงไม่เป็นลาภมิควรได้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 วรรคหนึ่ง การที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินดังกล่าวคืนจากจำเลยจึงไม่อยู่ในบังคับอายุความเรื่องลาภมิควรได้ตามมาตรา 406 ดังกล่าวที่จะต้องฟ้องเรียกร้องภายใน 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 419

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและผู้จัดการมรดกของนาย ประยุทธ์ ผาทอง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2517 บริษัทแพร่ทำไม้ จำกัด ได้รับสัมปทานทำไม้มีกำหนด 30 ปีนับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2517 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 ซึ่งบริษัทแพร่ทำไม้ จำกัด ได้ทำสัญญาฉบับลงวันที่ 17 ตุลาคม 2516 ยินยอมให้จำเลยมีสิทธิเป็นลูกช่วงทำไม้ในป่าสัมปทานดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ต่อมาวันที่

22 มิถุนายน 2531 จำเลยโดยความยินยอมของบริษัทแพร์ทำไม้ จำกัด ได้ทำสัญญาโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้ตามสิทธิของจำเลยให้แก่นายประยุทธ์ ผาทอง สำหรับระยะเวลาที่เหลืออีก 12 ปี นับจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2535 จนถึงสุดระยะเวลาตามสัมปทานข้างต้น โดยนายประยุทธ์ตกลงชำระค่าตอบแทนแก่จำเลยเป็นเงิน 8,000,000 บาท จำเลยได้รับเงินจำนวน 8,000,000 บาท ดังกล่าวไปครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2531 ต่อมาในปี 2532 ซึ่งเป็นระยะเวลานายประยุทธ์ยังไม่ได้เริ่มเข้าทำไม้ตามที่ระบุในสัญญาได้มีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2532 ให้อำนาจรัฐบาลยกเลิกสัมปทานทำไม้ต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นผลทำให้นายประยุทธ์เสียสิทธิตามสัญญาเพราะไม่สามารถเข้าทำไม้ในฐานะผู้รับช่วงตามสัญญาได้ จึงถือได้ว่านายประยุทธ์ได้เสียสิทธิตามสัญญาโดยเกิดจากทางราชการ จำเลยจึงต้องขอใช้หรือคืนเงินทั้งหมดที่จำเลยได้รับไปจากนายประยุทธ์ ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นายประยุทธ์ได้แจ้งให้จำเลยคืนเงินจำนวนดังกล่าวแล้วหลายครั้ง แต่จำเลยผิดผ่อน ต่อมาโจทก์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนายประยุทธ์และได้ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้จำนวนดังกล่าว แต่จำเลยก็เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยขอใช้หรือคืนเงินจำนวน 8,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ในนามของกองมรดกนายประยุทธ์ ผาทอง

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์จำเลยไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อนายประยุทธ์ ผาทอง และโจทก์สัญญาฉบับลงวันที่ 17 ตุลาคม 2516 เป็นสัญญาที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมายและขัดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11, 56, 63 และข้อ 33(2) ในสัมปทานฉบับที่ 27/2517 ตกเป็นโมฆะเสียเปล่าใช้บังคับไม่ได้สัญญาโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้ฉบับลงวันที่ 22 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นสัญญาที่กระทำต่อเนื่องจากสัญญาฉบับลงวันที่ 17 ตุลาคม 2516 ดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะไปด้วย โจทก์ไม่มี

อำนาจฟ้องจำเลย สิทธิเรียกร้องที่จำเลยนำมาเป็นมูลฟ้องไม่เป็นมรดกของนายประยุทธ์ การที่นายประยุทธ์ชำระหนี้ต่างตอบแทนจำนวน 8,000,000 บาท ให้แก่จำเลย ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 22 มิถุนายน 2531 เป็นการชำระหนี้อันเกิดจากสัญญาที่ขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้ง ตกเป็นลาภมิควรได้แก่จำเลยตั้งแต่วันที่ทำสัญญา นายประยุทธ์ทราบถึงสิทธิเรียกคืนตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2531 นายประยุทธ์มิได้ใช้สิทธิเรียกคืนเงินดังกล่าวจากจำเลย จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 419 ทั้งการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นการชำระหนี้ก่อนหมดอายุสัมปทานอันเป็นเงื่อนไขบังคับเป็นการชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดเวลานั้นและเป็นหนี้เกิดจากสัญญาฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย จึงไม่มีสิทธิเรียกคืนทรัพย์ที่ชำระไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 408 และมาตรา 411 ด้วยคดีของโจทก์ต้องห้ามตามกฎหมายและขาดอายุความเพราะฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่วันที่นายประยุทธ์ได้รู้ถึงสิทธิของตนที่จะเรียกคืนเงินตามฟ้องจากจำเลย และนับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2532 ซึ่งเป็นวันประกาศพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2532 ในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่นายประยุทธ์ถึงแก่ความตายในวันที่ 27 มีนาคม 2534 เป็นเวลาล่วงเลย 1 ปี จึงขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องขอให้หมายเรียกบริษัทแพร่ทำไม้ จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า ข้อผูกพันระหว่างจำเลยและจำเลยร่วมหาใช่เป็นเรื่องตัวการตัวแทนไม่ ความผูกพันระหว่างโจทก์และจำเลยก็เป็นไปตามหลักของสัญญาต่างตอบแทนซึ่งถือได้ว่าจำเลยอาศัยสิทธิของตนตามสัญญาฉบับลงวันที่ 17 ตุลาคม 2516 โอนสิทธิแก่โจทก์ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 22 มิถุนายน 2531 ไม่เกี่ยวพันหรือเป็นสิทธิของจำเลยร่วม จำเลยร่วมไม่มีหน้าที่หรือพันธะใด ๆ ที่ต้องรับผิดชอบหรือถูกไล่

เบี่ยงเบนตามสัญญาดังกล่าวสัญญาฉบับลงวันที่ 17 ตุลาคม 2516 และฉบับลงวันที่ 22 มิถุนายน 2531 มิใช่สัญญาหรือนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง โดยกฎหมาย พระราชบัญญัติป่าไม้ก็ไม่ได้มีการห้ามโอนสัมปทานหรือใบอนุญาตทำไม้ต่าง ๆ ทั้งยินยอมให้มีการโอนใบอนุญาตกันได้ด้วยตามมาตรา 56 ส่วนข้อ 33 ของสัมปทานฉบับที่ 27/2517 นั้นแม้จะมีเงื่อนไขกำหนดลักษณะเป็นข้อสงวนสิทธิ การทำตามสัญญาไว้ก็เป็นเพียงข้อผูกพันระหว่างผู้ให้สัมปทานกับผู้รับสัมปทานในรูป ของสัญญาพิเศษระหว่างรัฐกับเอกชนไม่ใช่เป็นกฎหมาย เมื่อมีการละเมิดก็อาจใช้อำนาจเพิกถอนสัมปทานได้เท่านั้น แต่ไม่มีผลทำให้สัญญาลูกช่วงทำไม้ทั้ง 2 ฉบับตกเป็นโมฆะแต่อย่างใด การที่จำเลยเข้าทำสัญญาโอนสิทธิลูกช่วงทำไม้กับนายประยูทธ นั้น สัญญาดังกล่าวไม่ผูกพันจำเลยร่วมต่อนายประยูทธ เป็นเรื่องที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อนายประยูทธ โดยตรงในกรณีที่จำเลยผิดสัญญาขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่าสัญญาโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้ระหว่าง นายประยูทธและจำเลยเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นกำหนดไว้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2535 โจทก์ฟ้องจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2534 ขณะฟ้องยังไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อสัมปทานทำไม้ฉบับที่ 27/2517 เอกสารหมาย จ.6 ได้สิ้นสุดลงตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่ 17 มกราคม 2532 แล้วเช่นนี้จำเลยจึงไม่อาจโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้เป็นเวลา 12 ปี หลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2535 ให้แก่นายประยูทธตามสัญญาโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้เอกสารหมาย จ.6 ได้ โดยการชำระหนี้ของจำเลยตามสัญญาดังกล่าวตกเป็นพันธียเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษจำเลยหรือนายประยูทธไม่ได้ในกรณีนี้ แม้การที่การชำระหนี้ของจำเลยกลายเป็นพันธียเช่นนั้น ทำให้จำเลยเป็นอันหลุดพ้นจากการต้องชำระหนี้ของจำเลยที่จะต้องให้นายประยูทธได้รับโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้ตามสัญญาที่ทำไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 219 วรรคหนึ่งก็ตาม แต่จำเลยก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ตอบแทนจากนายประยูทธตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 372 วรรคหนึ่ง ด้วย และแม้สัญญาโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้เอกสารหมาย จ.6 มีเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นประโยชน์แก่จำเลย โดยนายประยูทธจะทวงถามให้จำเลยโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้ตามสัมปทานทำไม้ฉบับที่ 27/2517 ให้นายประยูทธได้หลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2535 แล้วก็ตามแต่เมื่อมีการออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2532 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้สัมปทานป่ารวมทั้งสัมปทานทำไม้ฉบับที่ 27/2515 เอกสารหมาย จ.6 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2532 ก่อนถึงเวลาที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขเริ่มต้น ทำให้การชำระหนี้ของจำเลยตามสัญญาโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้เอกสารหมาย จ.6 ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนนั้นเป็นอันพันธียโดยจะโทษจำเลยหรือนายประยูทธไม่ได้แล้วเช่นนี้ จำเลยก็ไม่อาจจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนไขเริ่มต้นที่ได้กำหนดไว้เดิมนั้นมาเป็นประโยชน์แก่ตนได้อีกต่อไป ดังนั้นแม้การชำระหนี้ของจำเลยตกเป็นพันธียจำเลยก็ไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตอบแทนจากนายประยูทธ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า

นายประยุทธ์ได้ชำระเงินจำนวน 8,000,000 บาท อันเป็นการชำระหนี้ของนายประยุทธ์ตามสัญญาดังกล่าวให้จำเลยรับไปครบถ้วนแล้ว นายประยุทธ์จึงมีสิทธิเรียกให้จำเลยคืนเงินจำนวนดังกล่าวได้ เมื่อนายประยุทธ์ถึงแก่ความตายและโจทก์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนายประยุทธ์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้

สัญญาโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้เอกสารหมายเลข 6 จะเป็นโมฆะเพราะมีวัตถุประสงค์ขัดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 63 ก็ต่อเมื่อบทบัญญัติดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้มีการโอนสัมปทานทำไม้ นั้นแต่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 63 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลมีอำนาจให้สัมปทานในการทำไม้ชนิดใดหรือเก็บหาของป่าอย่างใดในป่าใดโดยมีขอบเขตเพียงใด หรือเก็บหาของป่าใดโดยมีขอบเขตเพียงใดและในสัมปทานจะให้มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอย่างใดก็ได้" และวรรคสองบัญญัติว่า "รัฐบาลมีอำนาจให้ผู้รับสัมปทานเสียเงินค่าภาคหลวงตามอัตราที่รัฐบาลเห็นควรแต่ไม่เกินอัตราอย่างสูงที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และจะให้ผู้รับสัมปทานเสียเงินแก่รัฐบาลตามจำนวนที่รัฐบาลจะกำหนดอีกก็ได้" โดยมีได้มีบัญญัติห้ามมิให้ผู้รับสัมปทานโอนสิทธิตามสัมปทานให้แก่ผู้อื่น ทั้งไม่มีบทบัญญัติอื่นในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติห้ามเด็ดขาดเช่นนั้นด้วย สัญญาโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้เอกสารหมายเลข 6 จึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์ขัดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อันจะทำให้สัญญานั้นเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 เดิม(มาตรา 150 ใหม่) แต่อย่างใดไม่ และแม้สัมปทานทำไม้ฉบับที่ 27/2517 เอกสารหมายเลข 6 ข้อ 33 ระบุว่า "ผู้ให้สัมปทานมีอำนาจสั่งเพิกถอนสัมปทานได้เมื่อปรากฏว่า (2) ผู้รับสัมปทานขาย ให้ หรือโอนให้ผู้อื่นไปด้วยประการใด หรือยอมให้ผู้อื่นใช้สิทธิอันได้มาตามสัมปทานนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือกระทำการใด ๆ อันเห็นได้ว่าผู้รับสัมปทานมิได้ทำการตามสัมปทานนี้ด้วยตนเอง" ก็ตาม แต่การฝ่าฝืนข้อกำหนดตามสัมปทานดังกล่าวก็มีผลเพียงทำให้ผู้ให้

สัมปทานมีอำนาจสั่งเพิกถอนสัมปทานนั้นได้เท่านั้น มิใช่เป็นการกระทำที่มี
วัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
แต่อย่างใด การโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้ตามสัญญาลงวันที่ 22 มิถุนายน 2531
จึงหาเป็นโมฆะไม่

เมื่อสิทธิในการเป็นผู้รับโอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้ ตามสัญญาโอนสิทธิการ
เป็นลูกช่วงทำไม้เอกสารหมายเลข จ.6 ของนายประยูทธไม่ตกเป็นโมฆะและจำเลยไม่มี
สิทธิรับชำระหนี้ตอบแทนดังที่วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น เมื่อจำเลยได้รับชำระหนี้จำนวน
8,000,000 บาท ล่วงหน้าไปแล้ว จำเลยจำต้องคืนให้แก่พระราชบัญญัติ แต่จำเลยยัง
ไม่คืน นายประยูทธจึงมีสิทธิเรียกร้องจากจำเลย ดังนั้นเมื่อนายประยูทธถึงแก่ความ
ตาย สิทธิดังกล่าวซึ่งเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของนายประยูทธจึงเป็นมรดกของนาย
ประยูทธตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600

นายประยูทธได้ชำระเงินจำนวน 8,000,000 บาท ให้แก่จำเลยไปตามสัญญา
โอนสิทธิการเป็นลูกช่วงทำไม้เอกสารหมายเลข จ.6 ซึ่งเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ใช้บังคับกัน
ได้ตามกฎหมาย และเป็นการชำระหนี้ไปโดยมีมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ เงินจำนวน
8,000,000 บาท ที่จำเลยได้รับนั้นจึงไม่เป็นลาภมิควรได้แก่จำเลย ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 วรรคหนึ่ง ดังที่จำเลยกล่าวอ้าง การที่โจทก์
ฟ้องเรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากจำเลยจึงไม่อยู่ในบังคับของอายุความเรื่องลาภมิ
ควรได้ตามมาตรา 406 วรรคหนึ่งดังกล่าวที่จะต้องฟ้องเรียกร้องภายในกำหนด 1 ปี
นับแต่เวลาที่ผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 409 คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 8,000,000 บาทให้โจทก์ในฐานะผู้
จัดการมรดกของนายประยูทธ ผาทอง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ

ต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับจากวันฟ้อง(วันที่ 3 กันยายน 2534) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยร่วม

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>